חזרות

על הלכות פסח בביף

סימן תמ"ה

ביעור חמץ

מבחן בשאלות פתוחות



1. במה נחלקו ר' יהודה וחכמים במשנה? וכיצד העמידה הברייתא את מחלוקתם?

2. מהו "שלא בשעת ביעורו" (2 שיטות)?

3. כמי ההלכה – ר' יהודה או חכמים (2 שיטות)?

4. האם יש נפ"מ למעשה במחלוקת ר' יהודה וחכמים (2 שיטות)?

5. כיצד מבערים חמץ להלכה? ומה המנהג, ומדוע?

6. המטיל חמץ לים – האם צריך לפרר (3 שיטות)?

7. כמי פסק הרמב"ם בפירור (2 דרכים בב"י)? ומה ההלכה?

8 **האם מותר ליהנות מפחמי שריפת החמץ (2 מצבים)?**

חזרות
על הלכות פסח בביף



סימן תמ"ה
ביעור חמץ

תשובות

1 במה נחלקו ר' יהודה וחכמים במשנה? וכיצד העמידה הברייתא את מחלוקתם?

ר' יהודה: **אין ביעור חמץ אלא שריפה.** חכמים: **משביתו בכל דבר** (מפרר וזורה לרוח או מטיל לים).
הברייתא: המחלוקת רק **"שלא בשעת ביעורו"**; ב"שעת ביעורו" מודה ר"י שהשבתתו בכל דבר. · משנה כא.; גמרא יב:

2 מהו "שלא בשעת ביעורו" (2 שיטות)?

רש"י: לפני חובת האיסור הדאורייתא – שעה ו' עד חצות – צריך לשרוף; מחצות ("שעת ביעורו") – בכל דבר.
תוס': מחצות ואילך, כשאנשים כבר ביערו והחובה דאורייתא – צריך לשרוף (כי יש לימוד מפסוק); קודם לכן, בשעת הביעור דרבנן – בכל דבר. · רש"י ותוס' יב:

3 כמי ההלכה – ר' יהודה או חכמים (2 שיטות)?

רש"י ותוס': כר' יהודה – התנא בתמורה (לג:) סתם כמותו; והקושיה עליו בסוגיה – רק לשיטתו בתמורה.
הגאונים והר"ן: כחכמים – הלכה כרבים, ואין סדר למשנה בשתי מסכתות. · ראשונים כז:-כח.

4 האם יש נפ"מ למעשה במחלוקת ר' יהודה וחכמים (2 שיטות)?

רא"ש: אין כ"כ נפ"מ – המחלוקת מצטמצמת ל"שלא בשעת ביעורו" (לרש"י שעה ו', לר"ת אחר חצות).
טור: לשיטת רש"י משמע ש"שלא בשעת ביעורו" הוא **כל מה שקודם חצות** – ויש נפ"מ רבה יותר. · רא"ש סימן ג; טור

5 כיצד מבערים חמץ להלכה? ומה המנהג, ומדוע?

טור: הביא את המחלוקת ולא הכריע.
שו"ע: כחכמים – "שורפו או פוררו וזורה לרוח או זורקו לים".
רמ"א: "והמנהג לשורפו" – **ט"ז (ס"ק ב):** לחשוש לפוסקים כר"י.
גר"א: החומרה שייכת רק לשיטת רש"י בדף יב לפי הבנת הטור (ובתחילת הסימן הוכיח שגם לרבנן עיקר הביעור בשריפה). · שו"ע ורמ"א סעיף א; ט"ז; ביאור הגר"א

6 המטיל חמץ לים – האם צריך לפרר (3 שיטות)?

רבה: צריך לפרר. **רב יוסף:** אין צריך.
ראב"ד: כרבה (הלכה כרבה נגד רב יוסף) – לפרר.
רמב"ם: כרב יוסף – רק חמץ קשה מפרר (גר"א: "א"ל רב יוסף").
בעל המאור: לחומרא כשניהם – לפרר. · גמרא כח.; ראשונים

7 כמי פסק הרמב"ם בפירור (2 דרכים בב"י)? ומה ההלכה?

א. הרמב"ם כרב יוסף, ורב יוסף מודה בחמץ קשה ("חיטי").
ב. הרמב"ם כרבה, ורבה עצמו מקל בחמץ רך – המחלוקת רק בחמץ שהים לא מחתכו מהר.
שו"ע: כלשון הרמב"ם – רק חמץ קשה מפררו.
מ"ב (ס"ק ה): בשם האחרונים – לפרר גם חמץ רך. · ב"י; שו"ע; מ"ב ס"ק ה

8 האם מותר ליהנות מפחמי שריפת החמץ (2 מצבים)?

לפני זמן איסורו: מותר – גם מהפחמים בתוך הפסח. ונהגו מדורה נפרדת כששורף בשעה ו' (מ"ב ס"ק יא).
בשעת איסורו: "הנשרפין אפרן מותר, הנקברין אפרן אסור" – לחכמים חמץ מ"הנקברין", ולכן אסור (וכן תבשיל שבושל עליהם).
ברוב: אינם בטלים – דבר שיש לו מתירין. · טור; שו"ע סעיף ב